P U T U S A N

Nomor 2519/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **RUDI HARAHAP Alias RUDI**
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun / 30 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Rawe V Lingk. VII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Hakim PN sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARAHAP Alias RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI HARAHAP Alias RUDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsidiair 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
     Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
     Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon untuk hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-seadil karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah mengakui perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulanginnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia terdakwa RUDI HARAHAP Alias RUDI pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Rawe V Lingk. VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menemui Girin (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Pasar VI Martubung, setelah bertemu dengan Girin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Girin, selanjutnya Girin menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 202 terdakwa menuju Jalan Rawe V Lingk VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan untuk menunggu pembeli sabu, kemudian terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.30 wib pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli, datang anggota polisi dari Polrestabes Medan mendekati terdakwa dan berpura-pura membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut, kemudian polisi tersebut langsung menangkap terdakwa dibantu rekannya dari Polrestabes Medan, setelah dilakukan pemeriksaan polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dalam genggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan juga disita uang penjualan sabu dari dalam kantong celana terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dibawa ke Polrestabes Medan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5854/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa An. **RUDI HARAHAP Alias RUDI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RUDI HARAHAP Alias RUDI pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Rawe V Lingk. VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Mangatur Erginda Siallagan, saksi Viet Chandra Vedico Pardede, saksi Ricky Swanda, SH dan saksi Ellys Riki Jaya (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan Rawe V Lingk. VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 saksi-saksi melakukan penyelidikan ke jalan yang dimaksud dan sekira pukul 16.30 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Harahap Alias Rudi saat sedang berada dijalan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dalam genggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan juga disita uang penjualan sabu dari dalam kantong celana terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dibawa ke Polrestabes Medan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5854/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa An. RUDI HARAHAP Alias RUDI adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Mangatur E Siallagan**
   - Bahwa saksi bersama saksi Ricky Swanda, SH, saksi Ellys Riki Jaya dan rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Harahap Alias Rudi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Rawe V Lingk. VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena melakukan penjualan narkotika jenis sabu.
   - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
   - Bahwa saksi menerangkan bermula saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan Rawe V Lingk. VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 saksi-saksi melakukan penyelidikan ke jalan yang dimaksud dan sekira pukul 16.30 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Harahap Alias Rudi saat sedang berada dijalan tersebut.
   - Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan polisi menemukan 2 (dua) bungkus sabu (metamfetamina) dalam genggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan juga disita uang penjualan sabu dari dalam kantong celana terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengaku uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan GITIN di daerah Pasar V Matitta Kec. Medan Labuhan dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

2. Saksi Ricky Swanda, SH

- Bahwa saksi bersama saksi Mangatur E Siallagan, saksi Ellys Riki Jaya dan rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Harahap Alias Rudi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Rawe V Lingk. VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena melakukan penjualan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bermula saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan Rawe V Lingk. VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 saksi-saksi melakukan penyelidikan ke jalan yang dimaksud dan sekira pukul 16.30 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Harahap Alias Rudi saat sedang berada dijalan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan polisi menemukan 2 (dua) bungkus sabu (metamfetamina) dalam genggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan juga disita uang penjualan sabu dari dalam kantong celana terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengaku uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan GITIN di daerah Pasar V Matitta Kec. Medan Labuhan dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

3. Saksi Ellys Riki Jaya

- Bahwa saksi bersama saksi Ricky Swanda, SH, saksi Mangatur E Siallagan dan rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Harahap Alias Rudi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Rawe V Lingk. VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena melakukan penjualan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bermula saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan Rawe V Lingk. VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 saksi-saksi melakukan penyelidikan ke jalan yang dimaksud dan sekira pukul 16.30 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Harahap Alias Rudi saat sedang berada dijalan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan polisi menemukan 2 (dua) bungkus sabu (metamfetamina) dalam genggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan juga disita uang penjualan sabu dari dalam kantong celana terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengaku uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan GITIN di daerah Pasar V Matitta Kec. Medan Labuhan dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Elly Riki Jaya, saksi Mangatur E Siallagan, saksi Ricky Swanda, SH bersama dengan rekan lainnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Rawe V Ling. VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menemui Girin (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Pasar VI Martubung, setelah bertemu dengan Girin kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Girin, selanjutnya Girin menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 202 terdakwa menuju Jalan Rawe V Lingk VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan untuk menunggu pembeli sabu, kemudian terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.30 wib pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli, datang anggota polisi dari Polrestabes Medan mendekati terdakwa dan berpura-pura membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut, kemudian polisi tersebut langsung menangkap terdakwa dibantu rekannya dari Polrestabes Medan, setelah dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dalam genggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan juga disita uang penjualan sabu dari dalam kantong celana terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa,

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dibawa ke Polrestabes Medan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan jual beli narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Elly Riki Jaya, saksi Mangatur E Siallagan, saksi Ricky Swanda, SH bersama dengan rekan lainnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Rawe V Ling. VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menemui Girin (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Pasar VI Martubung, setelah bertemu dengan Girin kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Girin, selanjutnya Girin menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 202 terdakwa menuju Jalan Rawe V Lingk VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Labuhan Kota Medan untuk menunggu pembeli sabu, kemudian terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.30 wib pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli, datang anggota polisi dari Polrestabes Medan mendekati terdakwa dan berpura-pura membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut, kemudian polisi tersebut langsung menangkap terdakwa dibantu rekannya dari Polrestabes Medan, setelah dilakukan pemeriksaan polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dalam genggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan juga disita uang penjualan sabu dari dalam kantong celana terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dibawa ke Polrestabes Medan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan jual beli narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan mendekat dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barang siapa.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan Pertama tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 **Barang Siapa,**

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ”barang siapa” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa **RUDI HARAHAP Alias RUDI** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, dikaitan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap fakta Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Elly Riki Jaya, saksi Mangatur E Siallagan, saksi Ricky Swanda, SH bersama dengan rekan lainnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Rawe V Ling. VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menemui Girin (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Pasar VI Martubung, setelah bertemu dengan Girin kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Girin, selanjutnya Girin menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 202 terdakwa menuju Jalan Rawe V Lingk VII Lorong 3 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan untuk menunggu pembeli sabu, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.30 wib pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli, datang anggota polisi dari Polrestabes Medan mendekati terdakwa dan berpura-pura membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut, kemudian polisi tersebut langsung menangkap terdakwa dibantu rekannya dari Polrestabes Medan, setelah dilakukan pemeriksaan polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dalam genggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan juga disita uang penjualan sabu dari dalam kantong celana terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dibawa ke Polrestabes Medan, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan jual beli narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan Terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARAHAP Alias RUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
     Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
     Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami Denny. L. Tobing, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh M. Riqki Darmawan, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa sidang melalui Teleconfrence.

Hakim –Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Denny.L.Tobing, S.H.,M.H.
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)